LICITACON ANÁLISE TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARECER TÉCNICO

nº 87CA/2026

Conformidade do estudo técnico preliminar com a Lei 14.133/2021

OBJETO

Não identificado: o texto do ETP não foi disponibilizado para análise

INTERESSADO	Não identificado no texto enviado (CNPJ 29131075000193, conforme número de controle PNCP)
PROCESSO	PNCP 29131075000193-1-000277/2026
MODALIDADE	Dispensa
BASE LEGAL	Lei 14.133/2021
DATA	29 de outubro de 2026

SITUAÇÃO GERAL **Há ajustes recomendados, sem falha grave identificada.**

PARECER OPINATIVO As recomendações não vinculam o destinatário; a decisão final é sempre de quem recebe este parecer.

Maricá – RJ
2026

SUMÁRIO

1 PAINEL EXECUTIVO.....3
2 RELATÓRIO.....4
3 FUNDAMENTAÇÃO.....5
3.1 Documento recebido sem conteúdo textual.....5
4 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA.....6
5 CONCLUSÃO.....6
REFERÊNCIAS.....8
APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO.....9
APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES.....9

1 PAINEL EXECUTIVO

Visão geral do resultado. O detalhamento, com o texto legal e os precedentes, está na seção 3.

0	1	0	0
GRAVIDADE ALTA	GRAVIDADE MÉDIA	GRAVIDADE BAIXA	MELHORIAS

Resultado da verificação



Conformidade dos itens aplicáveis



Índice de conformidade: itens conformes mais metade dos parcialmente conformes, divididos pelos itens aplicáveis e verificáveis. Indicador de leitura rápida; não substitui o exame de cada apontamento.

PRINCIPAIS ACHADOS

ITEM	ACHADO	GRAVIDADE	DISPOSITIVO
3.1	Documento recebido sem conteúdo textual	● **Média** Apontamento adicional	art. 18, § 1º e outros

PARECER TÉCNICO	nº 87CA/2026
INTERESSADO	Não identificado no texto enviado (CNPJ 29131075000193, conforme número de controle PNCP)
ASSUNTO	Análise de conformidade — Não identificado: o texto do ETP não foi disponibilizado para análise
REFERÊNCIA	PNCP 29131075000193-1-000277/2026

EMENTA: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. DISPENSA. DOCUMENTO SEM TEXTO. ANÁLISE NÃO VERIFICÁVEL. ART. 18, § 1º, LEI 14.133/2021. HOMOLOGADO O documento enviado como ETP (indicado com 3 páginas) chegou sem conteúdo textual. Por isso, nenhum dos 14 itens do roteiro pôde ser verificado. Recomenda-se reenviar o arquivo em formato legível, ou digitalizado com reconhecimento de texto, para nova análise.

NATUREZA OPINATIVA DESTE PARECER

Este parecer técnico tem natureza exclusivamente opinativa. Ele expõe a análise de conformidade dos documentos examinados, aponta todos os aspectos identificados — dos críticos aos de baixa vulnerabilidade — e recomenda providências, mas não vincula quem o recebe.

A decisão de adotar, total ou parcialmente, as recomendações, ou de manter o documento como está, é de competência e responsabilidade exclusivas do destinatário (o agente público, a autoridade competente ou o contratante), que deve ponderá-las com os demais elementos do processo.

Fundamento: o Supremo Tribunal Federal distingue o parecer facultativo, o obrigatório e o vinculante; no parecer facultativo e no obrigatório não vinculante, a autoridade não fica adstrita à opinião emitida e responde pela decisão que tomar (STF, MS 24.631/DF, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9 ago. 2007). A distinção entre parecer vinculante e não vinculante também consta da Lei nº 9.784/1999 (art. 42, §§ 1º e 2º). A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que o agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro (art. 28).

Este parecer, contratado livremente e sem previsão legal que o torne obrigatório ou vinculante, não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021) nem a manifestação dos órgãos de assessoramento e controle.

2 RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica de conformidade solicitada em relação ao processo PNCP 29131075000193-1-000277/2026, do Não identificado no texto enviado (CNPJ 29131075000193, conforme número de controle PNCP), cujo objeto é: Não identificado: o texto do ETP não foi disponibilizado para análise.

Foram examinados os seguintes documentos: Estudo Técnico Preliminar (https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/277, 2 páginas). O exame

teve por parâmetro a Lei 14.133/2021, aplicando-se o roteiro de verificação Licitacon (versão 2026-10-29), com 15 itens pertinentes ao caso.

O campo do documento foi recebido vazio, embora o sistema indique 3 páginas. Os dados do sistema são os seguintes: dispensa de licitação, sem registro de preços, valor estimado e homologado de R$ 2.647,47 e compra sem sigilo no PNCP. Sem o texto, não há como confirmar o conteúdo do ETP, nem seus elementos obrigatórios (art. 18, § 2º: incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º) ou os demais. Também não há como citar trechos literais. Todos os itens foram registrados como não verificáveis, sem juízo de conformidade ou de desconformidade. Os fatos do sistema não suprem o conteúdo do ETP. Em especial, o valor de R$ 2.647,47 não demonstra que existe estimativa fundamentada, memória de cálculo ou pesquisa de preços.

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

3 FUNDAMENTAÇÃO

Cada apontamento indica a constatação no documento, o dispositivo legal aplicável (transcrito do texto oficial vigente), a análise do caso, o risco de manutenção, a providência recomendada e os precedentes localizados na Biblioteca Licitacon.

3.1 Documento recebido sem conteúdo textual

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Estudo Técnico Preliminar, Documento inteiro

Constatação. O ETP, indicado pelo sistema com 3 páginas, chegou sem texto. Pode se tratar de arquivo digitalizado como imagem, falha de extração ou envio incorreto. A análise de conformidade ficou integralmente prejudicada.

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 18, § 1º e pelo art. 18, § 2º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: […] (BRASIL, 2021, art. 18, § 1º)
>
> O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar

> os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. (BRASIL, 2021, art. 18, § 2º)

Análise. A verificação dos elementos mínimos do ETP exige acesso ao texto. Sem ele, não se pode afirmar a presença dos elementos obrigatórios (incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º) nem das justificativas por omissão.

Risco de manutenção. Se o arquivo publicado ou arquivado nos autos também estiver ilegível ou vazio, a instrução ficará sem comprovação do planejamento, e o controle interno ou externo poderá apontar falha de instrução processual.

Providência recomendada. Verificar o arquivo original. Reenviar o ETP em PDF com texto selecionável, ou digitalizado com OCR. Conferir se a versão publicada no PNCP ou juntada ao processo está íntegra e completa.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

4 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

Não há recomendações adicionais.

5 CONCLUSÃO

Não é possível emitir parecer de mérito sobre o ETP, porque o texto do documento não foi recebido. A ausência de análise não indica regularidade nem irregularidade. Recomenda-se reenviar o ETP em arquivo com texto selecionável, ou digitalizado com OCR, para verificação completa. Como o certame já foi homologado (R$ 2.647,47), qualquer falha identificada depois deverá ser tratada com registro nos autos, aprimoramento dos próximos planejamentos e, se houver risco à execução, com providências no contrato. Em contratações de pequeno valor, o ETP pode ser simplificado, desde que justifique os elementos omitidos (art. 18, § 2º). Esse cuidado deve ser confirmado no documento reenviado.

Recomendam-se, por ordem de prioridade, as seguintes providências:

1. **Documento recebido sem conteúdo textual** (gravidade média, item 3.1): Verificar o arquivo original. Reenviar o ETP em PDF com texto selecionável, ou

digitalizado com OCR. Conferir se a versão publicada no PNCP ou juntada ao processo está íntegra e completa.

Todos os aspectos identificados foram informados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, para que o destinatário disponha de visão completa do processo. Trata-se de parecer técnico de natureza opinativa: as recomendações não o vinculam, e a decisão de promover os ajustes ou manter os documentos como estão compete exclusivamente a quem recebe este parecer, sob sua responsabilidade (STF, MS 24.631/DF; art. 28 do Decreto-Lei nº 4.657/1942). Este parecer não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021).

É o parecer técnico, de caráter opinativo, salvo melhor juízo.

Maricá (RJ), 29 de outubro de 2026.

Agente Licitacon
Análise técnica automatizada em licitações e contratos

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Redação dada pela Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Mandado de Segurança nº 24.631/DF. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgado em 9 ago. 2007. Diário da Justiça, Brasília, DF, 1 fev. 2008.

NÃO IDENTIFICADO NO TEXTO ENVIADO (CNPJ 29131075000193, CONFORME NÚMERO DE CONTROLE PNCP). Estudo Técnico Preliminar — PNCP 29131075000193-1-000277/2026. Disponível em: https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/277. Acesso em: 29 out. 2026.

APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO

Todos os itens do roteiro aplicados a este processo.

ITEM	DOCUMENTO	RESULTADO	FUNDAMENTO
Documento recebido sem conteúdo textual	Estudo Técnico Preliminar	● Apontamento adicional	art. 18, § 1º; art. 18, § 2º
Descrição da necessidade e do problema a resolver	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso I; art. 18, § 2º
Alinhamento com o plano de contratações anual	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso II; art. 12, inciso VII
Requisitos da contratação	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso III
Estimativa das quantidades com memória de cálculo	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso IV; art. 18, § 2º
Levantamento de mercado e escolha da solução	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso V
Estimativa do valor da contratação	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso VI; art. 18, § 2º; art. 23
Descrição da solução como um todo	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso VII
Justificativa do parcelamento ou não	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso VIII; art. 18, § 2º; art. 47, inciso II; art. 47, § 1º; art. 40, inciso V, alínea b
Resultados pretendidos	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso IX
Providências prévias e capacitação de fiscais	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso X
Contratações correlatas e interdependentes	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso XI
Impactos ambientais e medidas mitigadoras	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso XII; art. 11, inciso IV
Posicionamento conclusivo	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 1º, inciso XIII; art. 18, § 2º
Justificativa dos elementos não contemplados	Estudo Técnico Preliminar	● Não verificável	art. 18, § 2º

APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES

a) Cada item do roteiro de verificação foi conferido nos documentos enviados; o trecho transcrito indica onde a constatação foi feita.

b) Os dispositivos legais reproduzem o texto oficial vigente constante da base normativa do Licitacon na data da análise, conferido automaticamente quanto à existência, revogação e veto.

c) Os precedentes provêm exclusivamente da Biblioteca Licitacon, com indicação da fonte oficial; a ausência de precedente listado não significa ausência de jurisprudência.

d) Cálculos de planilha são conferidos por programa a partir de arquivo em Excel; planilhas em PDF não permitem conferir fórmulas.

e) Normas estaduais e municipais, regulamentos internos e orientações locais somente são considerados quando enviados com os documentos.

f) O parecer é opinativo: aponta todos os aspectos identificados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, e a decisão sobre cada recomendação cabe ao destinatário.

g) Apontamentos adicionais são questões relevantes encontradas no documento que não constam do roteiro padrão; seus fundamentos legais também são conferidos na base oficial.

h) O código de verificação 87CA4BD1E0 identifica o conteúdo desta análise; qualquer alteração no resultado gera código diferente.